



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

Acordam na Relação de Lisboa

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Apelante/requerente: Virgílio Manuel Lourenço Holbeche Fino

Apelada/requerida: Nathalie Mathilde Irene Plessis

A fls. 434/435, o M.ºP.º promoveu a fixação de um regime provisório de regulação das responsabilidades parentais que passe pela entrega dos menores Virgílio Ângelo Plessis Fino e Lola Luisa Mathilde Plessis Fino aos cuidados do pai, ficando a residir com o mesmo.

Notificados os progenitores, veio o progenitor aderir à posição expressa pelo M.ºP.º e a progenitora opôs-se à fixação de um tal regime.

Entretanto, a fls. 456/457, veio a DGRS informar que, em sede recurso, a Justiça francesa alterou a decisão proferida em primeira instância que determinara o regresso dos menores a Portugal, ordenando a retenção das crianças em França.

Mais remeteu os documentos remetidos pela congénere francesa, para efeitos de cumprimento do disposto pelo n.º 6 do art., 11.º do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003.

O M.ºP.º veio, então, promover que se determine o regresso imediato dos menores a Portugal fls. 509 a 512.

Notificados os progenitores, veio a progenitora opor-se, por entender que existe um sério risco para os menores com o seu eventual regresso a Portugal e por não estar assegurada a protecção das crianças em território nacional, enquanto o progenitor subscreveu integralmente a promoção do M.ºP.º, disponibilizando-se a ir buscar os menores a França, acompanhado por um técnico ou entidade oficial, e requerendo que o tribunal francês seja notificado da decisão quanto ao tribunal competente, a tempo de impedir a realização da audiência perante o tribunal francês.

Foi proferida a seguinte **decisão** “*Pelo exposto, e ao abrigo do art. 19.º, n.º 2 do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, determina-se a suspensão da*

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro

Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

ma

instância até que seja estabelecida a competência do tribunal em que o processo foi instaurado em primeiro lugar.

Oficie ao Tribunal francês, por referência ao processo identificado a fls. 25 e 26v., solicitando que se pronuncie expressamente quanto à questão da competência, visto aquela acção ter dado entrada em primeiro lugar (art. 19.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento (CE) n.º 2201/2003”.

Remeta cópia do presente despacho à Autoridade Central (DGRS), solicitando que diligencie no mesmo sentido através da sua congénere francesa, informando ainda do resultado da diligência a ter lugar a 15.1.2016, para efeitos de apreciação do disposto pelo n.º 3 do art. 19.º do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho”.

Nas **conclusões** de recurso, conclui o progenitor, em conclusão que agora sintetizamos:

1. Os menores nunca estiveram ou estão em perigo – o Estado português garante a protecção das crianças, caso haja dúvidas.
2. Nunca houve violência doméstica mas apenas tentativa de justificação do rapto dos menores, por parte da requerida.
3. O requerente tem todo um leque de família alargada que ama os menores e que apoiará o Requerente em caso de necessidade. O requerente não está sozinho.
4. Os menores podem voltar para a escola que frequentavam antes do rapto, o que agilizará a sua nova reintegração (irão reencontrar os seus amigos e educadores).
5. O requerente tem o direito de ser ouvido e isso só vai acontecer em Portugal.
6. A requerida deverá devolver os menores às suas expensas no cumprimento do previsto na convenção de Haia diz, mas se esta vier alegar não ter dinheiro, obviamente o requerente desde já informa que providenciará o retorno dos filhos.
7. Ser o Tribunal Francês informado quanto antes de que o tribunal Português é o Tribunal competente para a apreciação e decisão da Regulação das Responsabilidades Parentais.
8. Neste Termos o requerente subscreve na íntegra a douta promoção do MP, requerendo que seja este o entendimento seguido pelo douto Tribunal
9. E que consequentemente seja diligenciada a entrega imediata dos menores, disponibilizando-se desde já o requerente para ir buscar os seus filhos a França.
4. O requerente tem receio que a requerida volte a desaparecer com os menores ou recuse entregar, pelo que requer que esta diligência possa ser acautelada acompanhada por um técnico ou entidade oficial.
5. Que seja o Tribunal Francês notificado da douta decisão de V.Exa, nomeadamente de qual é o tribunal competente, a tempo de impedir a realização da audiência perante Tribunal Francês.

Em **contra-alegações**, alegou a requerida que em conclusão, diz em síntese nossa:

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro
Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

- A) Desde logo, não assiste razão ao requerido no que se refere à sua alegada não audição no processo instaurado em primeiro lugar, a correr termos no tribunal francês;
- B) Verifica-se, efectivamente, que o progenitor foi notificado naqueles autos e ouvido, por intermédio de videoconferência;
- C) Como bem entendeu o Tribunal *a quo*, o tribunal português não pode apreciar a questão da guarda dos menores enquanto não estiver definida a competência, em concreto, do mesmo, para evitar riscos de casos julgados contraditórios, nomeadamente em situações de litispendência, em que o tribunal do processo intentado em segundo lugar se tem de declarar incompetente a favor do tribunal onde o processo foi instaurado em primeiro lugar;
- D) Para além de se encontrar pendente no tribunal francês idêntica acção de regulação das responsabilidades parentais, intentada em primeiro lugar, pela progenitora, houve já uma apreciação de mérito, já transitada em julgado, no âmbito da acção de regresso desencadeada pelo pedido do Progenitor, onde não foi determinado o regresso dos menores, por ter sido considerada a existência de um “risco sério no regresso” dos mesmos para junto do pai, que as “exporia a um perigo físico ou os colocaria numa situação intolerável”;
- E) A deslocação da progenitora dos menores, com estes, para França, foi única e exclusivamente motivada pela continuada violência doméstica e pelas frequentes ameaças perpetradas pelo progenitor, de que vinha sendo vítima e que expunham as crianças a uma situação intolerável de perigo psíquico e até físico, o que motivou também a denúncia feita pela progenitora junto das autoridades policiais, que deu origem ao inquérito que se encontra pendente junto do DIAP da Comarca de Lisboa Oeste, por crimes de violência doméstica praticados pelo progenitor;
- F) Entendeu e entende ainda a progenitora que a protecção dos menores, em Portugal, não está devidamente garantida;
- G) Nem as crianças nem a sua progenitora são portuguesas, sendo a mãe cidadã francesa e as crianças cidadãos franceses e britânicos;
- H) A progenitora não domina convenientemente a língua portuguesa nem tem familiares em Portugal dos quais possa receber apoio;
- J) Não tem residência nem qualquer património em Portugal, não tem qualquer expectativa de arranjar emprego em Portugal nem quaisquer garantias de sobrevivência;
- K) Se retornar a Portugal, a Recorrida pode continuar a ser perseguida pelo pai dos menores e vítima da violência e dos comportamentos obsessivos do mesmo;
- L) Os menores não gozam de quaisquer garantias de protecção em Portugal, além da hipótese de viverem com a sua mãe numa instituição de acolhimento, sendo que nenhuma medida concreta foi tomada para garantir a protecção das crianças no caso de as mesmas regressarem a Portugal;

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro
Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

- M) Em contrapartida, as crianças estão perfeitamente integradas no seu “novo” meio social, familiar e escolar, gozando da plenitude da sua cidadania francesa e contando com o inesgotável apoio da sua família materna;
- N) Sem que esteja concretamente definida a competência do tribunal português e uma vez que existe uma séria possibilidade de o tribunal português vir a ser considerado internacionalmente incompetente, não faz sentido, por ora, retirar as crianças desse meio onde se sentem integradas, amadas, apoiadas e confortáveis, enviando-as para um país que não é o seu e onde terão menos apoio e menos garantias de protecção;
- O) O regresso dos menores a Portugal não acautela nem garante, por ora, os seus superiores interesses;
- P) Entendeu bem o Tribunal a quo ao decidir que não será viável ouvir o menor Virgílio, dado que se encontra agendada audiência entre os pais, a decorrer no âmbito da acção de regulação das responsabilidades parentais intentada em primeiro lugar;
- Q) É legalmente inadmissível a junção documentação, nesta fase de recurso, pelo recorrente;
- R) Os documentos visam demonstrar certos factos antes de o tribunal proceder à sua integração jurídica, motivo pelo qual a junção de prova documental deve ocorrer preferencialmente na 1.ª instância e com os respectivos articulados;
- S) Em sede de recurso, é legítimo às partes juntar documentos com as alegações quando a sua apresentação não tenha sido possível até esse momento (superveniência objectiva ou subjectiva), quando se destinem a provar factos posteriores ou quando a sua apresentação apenas se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior ao julgamento em 1.ª instância;
- T) Deve, portanto, ser recusada a junção de documentos para provar factos que já antes da decisão a parte sabia estarem sujeitos a prova, não podendo servir de pretexto a mera surpresa quanto ao resultado;
- U) Assim, deverá ser rejeitada e desentranhada dos autos a documentação junta pelo recorrente, por não ser o recurso o momento próprio para a sua junção.

I.2. A questão que se coloca consiste fundamentalmente em saber se deve ser mantida a decisão de *suspensão da instância até que seja estabelecida a competência do tribunal em que o processo foi instaurado em primeiro lugar* ou se, ao invés deve ser fixado o regime provisório requerido pelo M^oP^o e, nesse âmbito, se se deve diligenciar pela entrega imediata dos menores ao pai.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Mostra-se assente por despacho transitado em julgado, proferido a fls. 332 a 342 que:

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro
Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

my

- “1. Lola Luisa Mathilda Plessis Fino nasceu a 14 de Setembro de 2009, em Inglaterra;
2. Virgílio Angelo Plessis Filho nasceu a 30 de Abril de 2011
3. Sendo ambos filhos de Nathalie Mathilde Irene Plessis e de Virgílio Manuel Lourenço Holbeche Fino.
4. Nathalie Mathilde Irene Plessis nasceu em França;
5. Virgílio Manuel Lourenço Holbeche Fino nasceu em Inglaterra.
6. A menor Lola frequentou o jardim-de-infância “O Pinhão”, localizado em Sintra, durante o ano lectivo 2012/2013, até Maio de 2014.
7. O menor Virgílio frequentou o mesmo equipamento desde Outubro de 2013 até Maio de 2014.
8. De meados de 2012 até ao mês de Maio de 2014, requerente e requerida viveram juntos com os filhos menores, em casa situada em Mem Martins, concelho de Sintra.
9. Em 9 de Maio de 2014, a requerida saiu de casa com os filhos e ausentou-se para França;
10. Onde permanece a residir com os menores.
11. O progenitor dos menores permanece a residir em Sintra.
12. A presente acção de regulação do exercício das responsabilidades parentais deu entrada em Tribunal no dia 10 de Julho de 2014 (cfr. carimbo aposto no rosto de fls. 1).
13. A progenitora dos menores instaurou, em 10 de Junho de 2014, no Tribunal de Grande Instance d’Evreux, Chambre de la Famille, em França, processo judicial para regulação das responsabilidades parentais dos menores;
14. No âmbito do qual está marcada uma diligência com a presença dos pais para o dia 13 de Fevereiro de 2015”.
Foi ainda dado como provado que, face ao teor de fls. 458 a 475, 482 a 493 e 545 a 547, que:
15. Em 22 de Julho de 2014, o progenitor solicitou o regresso dos menores a Portugal, nos termos da Convenção de Haia, de 25 de Outubro de 1980, sobre os aspectos civis da subtracção internacional de crianças.
16. Por sentença de 9 de Abril de 2015, o Tribunal de Grande Instância de *Rouen* determinou o regresso dos menores Virgílio e Lola a Portugal, tendo considerado ilícita, nos termos do disposto no artigo 3º da Convenção de Haia, a deslocação dos menores de Portugal para França.

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro
Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

my

17. Tal decisão não transitou em julgado, por dela ter sido interposto recurso pela progenitora.
18. Em 30 de Julho de 2015, o Tribunal de Recurso de Rouen decidiu “não haver lugar a ordenar o regresso dos menores Lola e Virgílio Plessis Fino a Portugal, por aplicação das disposições do artigo 13 da Convenção de Haia de 25 de Outubro de 1980, sobre aspectos civis da subtracção internacional de crianças.
19. Encontra-se agendada para o dia 16 de Janeiro de 2016, às 9h30, uma audiência no tribunal de Primeira Instância de *Evreux*, perante o Juiz de Família e Menores, no âmbito do processo supra referido em 13.

II.2. Apreciando:

Esta acção visa a regulação das responsabilidades parentais. No recurso, discute-se se poderá desde já fixar-se um regime provisório que reverta a situação e faça os menores regressarem imediatamente a Portugal, para viverem com o pai.

A argumentação do recorrente contradiz o acerto da decisão do Tribunal de recurso de Rouen que, como se viu, não está já aqui em discussão, ao afirmar que os menores nunca estiveram ou estão em perigo; o Estado português garante a protecção das crianças, nunca houve violência doméstica; o requerente tem todo um leque de família alargada que ama os menores e que apoiará o requerente; os menores podem voltar para a escola que frequentavam antes do rapto; o requerente tem o direito de ser ouvido e isso só vai acontecer em Portugal.

Como resulta do facto 18, o Tribunal de Recurso de Rouen, no âmbito da acção especial que visava o regresso dos menores a Portugal, entendeu não haver lugar ao regresso dos mesmos.

Não está, pois, aqui em causa a aplicação da Convenção da Haia de 25 de Outubro de 1980, sobre os aspectos civis da subtracção internacional de crianças.

No caso *sub judice*, temos que a recorrida para além desta referida acção instaurou previamente à presente acção uma outra, no Tribunal de Rouen, com idêntica finalidade.

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro
Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

Sucede que o art. 19.º, n.º 2 do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, fixa como regra, em matéria de litispendência, a prevalência da primeira jurisdição activada.

Aqui se diz que “2. Quando são instauradas em tribunais de Estados-Membros diferentes acções relativas à responsabilidade parental em relação a uma criança, que tenham o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o tribunal em que o processo foi instaurado em segundo lugar suspende oficiosamente a instância até que seja estabelecida a competência do tribunal em que o processo foi instaurado em primeiro lugar.”

E no n.º 3 acrescenta que:

“3. Quando estiver estabelecida a competência do tribunal em que o processo foi instaurado em primeiro lugar, o tribunal em que o processo foi instaurado em segundo lugar declara-se incompetente a favor daquele.

Neste caso, o processo instaurado no segundo tribunal pode ser submetido pelo requerente à apreciação do tribunal em que a acção foi instaurada em primeiro lugar.”

A Mmª juíza referiu – e bem – que estas normas visam o reforço da cooperação interestadual em sede de competência internacional. O propósito é assegurar a cooperação em matéria de competência dos diversos Estados-membros e evitar casos julgados contraditórios, já que as decisões proferidas num Estado-Membro são reconhecidas nos outros Estados-Membros, sem quaisquer formalidades (art. 21.º, n.º 1 do Regulamento).

Nesse âmbito, e perante a actuação da primeira instância, o tribunal de primeira instância de Rouen veio informar estar agendada para 27 do corrente uma audiência em que previsivelmente se decidirá da competência daquele tribunal (fls. 686, traduzida a 691).

E não vemos razão para afastar os fundamentos da decisão recorrida que se nos afiguram inteiramente acertados.

Apenas para tornar claro o núcleo essencial dos argumentos que se nos afiguram decisivos, destaca-se desses mesmos argumentos, em síntese, que: “não pode este tribunal apreciar a questão da guarda enquanto não estiver definida a competência, em concreto, do mesmo. É que uma coisa é a competência em abstracto – e já vimos que essa existe (...fls. 332 a 342); outra coisa é a competência em concreto, para evitar riscos de casos julgados contraditórios - nomeadamente em situações de litispendência, em que o tribunal do processo instaurado em segundo lugar

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro
Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

se tem de declarar incompetente a favor tribunal onde o processo foi instaurado em primeiro lugar (cfr. n.ºs 2 e 3 do art. 19.º do Regulamento).

É um facto que no art. 20.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003, se dispõe que:

"1. Em caso de urgência, o disposto no presente regulamento não impede que os tribunais de um Estado-Membro tomem as medidas provisórias ou cautelares relativas às pessoas ou bens presentes nesse Estado-Membro, e previstas na sua legislação, mesmo que, por força do presente regulamento, um tribunal de outro Estado-membro seja competente, para conhecer do mérito.

2. As medidas tomadas por força do n.º 1 deixam de ter efeito quando o tribunal do Estado-membro competente quanto ao mérito ao abrigo do presente regulamento tiver tomado as medidas que considerar adequadas."

(...)

In casu, a mãe dos menores alegou nos autos que o pai dos menores já se deslocou a França para os visitar e que fala com os mesmos regularmente via Skype – cfr. fls. 514. O pai dos menores, por seu turno, refere que foi a França mas que só a muito custo conseguiu ver os filhos, não tendo podido estar sozinho com eles (cfr. fls. 520).

(...)

O facto de as crianças poderem ter sido deslocadas ilicitamente para França não impede que a guarda das crianças não venha a ser atribuída à mãe, e que os menores permaneçam a residir com a mesma, caso se venha a comprovar que os mesmos se encontram bem integrados e bem cuidados pela progenitora, sendo certo tratar-se de duas crianças pequenas (de 4 e 6 anos de idade, respectivamente) que residem em França há mais de ano e meio.

Além disso, se bem que se compreenda a urgência do pai aflito para ter consigo os filhos, a verdade é que as regras procedimentais decorrentes do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003, permitem que, perante uma situação de facto totalmente reconfigurada face ao circunstancialismo que despoletou a presente situação, ocorrida há praticamente dois anos, e atendendo a que, como também se nota na decisão sob crítica, *sempre importaria a audição da criança mais velha, que já se encontra com seis anos de idade e disporá, nessa medida, de capacidade de se exprimir e se fazer entender [cfr. art. 23.º, al. b) do Regulamento, quanto à falta de audição do menor constituir fundamento de não-reconhecimento de decisão em matéria de responsabilidade parental]*.

Ora, o agendamento da audiência no tribunal de Rouen para o próximo dia 27 do corrente, torna inútil qualquer diligência, incluindo de audição do menor mais velho (por videoconferência), sendo certo que nada

Procº nº 13608/14.8T2SNT.L1

Relatora: Maria Amélia Ribeiro
Adjuntos: Graça Amaral/Orlando Nascimento



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7.ª Secção

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa

Telef: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

consta que aponte para a alteração superveniente das circunstâncias face à decisão retenção das crianças pelo Tribunal de recurso de Rouen¹.

A fixação de um regime provisório na prática traduzir-se-ia neste caso numa efectiva decisão definitiva, com preterição das regras impostas pelo Regulamento acima referenciado.

Por isso, entende-se que foi correctamente decidida a suspensão da instância.

III. DECISÃO

Pelo exposto e decidindo, de harmonia com as disposições legais citadas, nega-se provimento ao recurso e **confirma-se na íntegra a decisão recorrida.**

Custas pelo recorrente.

24.05.2016
[Handwritten signature]

¹ Note-se que da leitura prévia dos documentos trazidos em sede de recurso e sobre cuja junção aos autos nos abstermos de proferir decisão, nem sequer resultaria uma tal virtualidade.